República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente

SL2598-2025
Radicación n.° 05440311200120210015201
Acta 44

Bogotá D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide los recursos de casación que **JOSÉ ORLANDO BETANCUR VILLA, ANGELA SOFÍA MONTOYA CATAÑO,** en nombre propio y del menor **J.J.J.J, JONATHAN ALEXIS BETANCUR MONTOYA, JESÚS ESTEBAN BETANCUR MONTOYA** y **ANA MARÍA BETANCUR MONTOYA**, así como la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO SAN JOSÉ DE LA MARINILLA – ESP** interpusieron frente a la sentencia que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia profirió el 10 de diciembre de 2024, en el proceso que instauraron los primeros contra la segunda y **LA PREVISORA S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, quien también fue llamada en garantía.

I. ANTECEDENTES

Los demandantes llamaron a juicio a las accionadas, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre José Orlando Betancur Villa y la ESP San José de la Marinilla, así como la culpa patronal en el accidente de trabajo ocurrido el 2 de febrero de 2014 y la responsabilidad contractual de La Previsora S. A.

Con base en lo anterior, reclamaron las condenas por concepto de resarcimiento de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, al pago de la indemnización hasta el límite de los amparos del contrato de seguro celebrado con el empleador, indexación, intereses de mora, lo extra y ultra *petita* y las costas procesales.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que José Orlando Betancur Villa se desempeñó como trabajador oficial en el cargo de operador de planta de potabilización para la ESP accionada desde el 1.º de julio de 2012 hasta el 20 de noviembre de 2019, fecha en la que recibió la pensión de invalidez por parte de la ARL Mapfre, como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 2 de febrero de 2014 por intoxicación con cloro gaseoso.

Refirieron que entre las funciones de José Orlando Betancur, estaba la de realizar el montaje del cilindro de cloro cuando éste era reemplazado y que el accidente se debió al incumplimiento de las obligaciones generales de protección y de seguridad por parte de la ESP, tales como falta de personal

calificado y supervisión inadecuada, puesto que la maniobra era altamente peligrosa y debía ser ejecutada por personal calificado y un mínimo de dos operarios, pero el trabajador se encontraba solo en la planta al momento del accidente.

Adujeron que tampoco había personal idóneo para supervisar y asegurar el uso correcto de los elementos de protección personal, el lugar de trabajo era inseguro debido a la presencia de fugas de sustancias químicas peligrosas, el trabajador no recibió inducción, re-inducción o capacitación adecuada en el manejo de sustancias químicas y no se implementaron las medidas correctivas de seguridad necesarias, sumado a que los protocolos existentes para la maniobra de cambio de cilindros de cloro eran inadecuados y no se realizó ni entregó un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para el cargo de operador de planta de agua potable.

Asimismo, alegaron que el trabajador no contaba con los elementos de protección personal necesarios, los locales eran inseguros y hubo falta de mantenimiento, lo cual fue reconocido por la accionada, tan es así que el informe del accidente demostró la falta de mantenimiento de las piezas o máquinas donde ocurrió el accidente y la ausencia de un kit adecuado para el control de emergencias. Además, la empresa implementó mejoras en la planta solo después del accidente, incluyendo el traslado de la función de cambio de cilindro a un profesional especializado.

Señalaron la falta de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo debidamente implementado

para el momento del accidente. También, el incumplimiento normativo, toda vez que el área del accidente no cumplía con las normas mínimas de seguridad establecidas, como la norma RAS 2000.

Conforme con lo anterior, deprecaron que la intoxicación grave con cloro gaseoso provocó compromiso respiratorio del trabajador, neumonitis química con sobreinfección secundaria y deterioro neurológico progresivo, lo que consideraron, explica accidentes posteriores (diciembre de 2014 y mayo de 2015) y largos períodos de incapacidad.

Refirieron que el 25 de julio de 2019, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (JNCI) declaró una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 60% por el accidente de trabajo e indicaron la imposibilidad de reincorporación, además que su condición era peligrosa para su familia, lo cual afectó profundamente a su esposa e hijos, quienes sufrieron aflicción, sufrimiento y alteraciones en su vida familiar y cotidiana. Afirmaron que su nieto también se vio afectado al ser privado de disfrutar de la compañía de su abuelo.

Al dar respuesta a la demanda, la ESP San José de la Marinilla, aceptó los hechos relacionados con el vínculo laboral con José Orlando Betancur Villa, sus funciones, el accidente de trabajo ocurrido el 2 de febrero de 2014, los accidentes posteriores, las secuelas, las incapacidades del trabajador, la calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL), el ingreso del trabajador a un hogar para adultos y su

estatus de pensionado, pero negó la culpa patronal en el accidente de trabajo y señaló que no le constaban las capacidades personales y afectivas del trabajador, ni los efectos emocionales y psicológicos sufridos por el demandante y su familia como consecuencia del siniestro.

Aceptó que no está en discusión que el cloro es una sustancia peligrosa, que es necesaria para el proceso de potabilización del agua, eje de su negocio, pero alega que el almacenamiento del gas se realizaba en condiciones adecuadas, existía un protocolo para el cambio de cilindro, el trabajador contaba con los elementos de protección y conocía su obligación de utilizarlos, pero desatendió ese deber.

Se opuso a todas las pretensiones y en su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, «*ausencia de culpa*», «*pluspetición*» y prescripción.

Igualmente solicitó el llamamiento en garantía de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, con fundamento en el «*Seguro Previpyme Póliza Multiriesgo 1001029*», vigente del 18 de enero de 2014 al 18 de enero de 2015, el cual incluía el riesgo de responsabilidad civil patronal, así como un seguro de responsabilidad civil 3000203, vigente del 11 de diciembre de 2013 al 11 de diciembre de 2014.

Por lo tanto, pidió que, en caso de ser condenada, la aseguradora fuera obligada a asumir las obligaciones que le correspondieran.

El juzgado de conocimiento accedió al llamamiento y una vez vinculada al proceso, La Previsora S. A. se opuso a todas las pretensiones y manifestó no constarle lo relacionado con el vínculo laboral y las funciones del demandante, como tampoco el accidente, las secuelas y la composición del núcleo familiar. Asimismo, negó que la empleadora hubiera incumplido sus obligaciones, que el sitio de trabajo fuera altamente inseguro, que el trabajador no hubiera recibido capacitaciones o que los protocolos fueran inadecuados.

Como medios exceptivos propuso los que denominó «*límite de valor asegurado*» y «*deducible pactado*».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Civil Laboral del Circuito de Marinilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 1.° febrero de 2023, desestimó todas las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas (f.os 310 a 313 c. de Primera Instancia 4).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante fallo del 10 de septiembre de 2024, al conocer de la apelación de la parte demandante resolvió (f.os 64 a 119 c. de Segunda Instancia):

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Marinilla el 1° de febrero de 2024, en su lugar:

SEGUNDO: Declarar que, en la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por José Orlando Betancur Villa el 2 de febrero de 2014, existió culpa plena de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo San José de la Marinilla – ESPA E.S.P. TERCERO: Condenar a la Empresa de Servicios Públicos de Aseo San José de la Marinilla – ESPA E.S.P. a pagar:

TERCERO: Condenar a la Empresa de Servicios Públicos de Aseo San José de la Marinilla – ESPA E.S.P. a pagar:

A. Con destino a la sucesión del trabajador fallecido José Orlando Betancur Villa, los siguientes conceptos y valores:

a. Lucro cesante futuro: $161.017.666,88
b. Perjuicios morales subjetivados: 100 S.M.L.M.V para la fecha de hacerse efectivo el pago.
c. Daño a la vida de relación: 50 S.M.L.M.V para la fecha de hacerse efectivo el pago

B. Para Angela Sofía Montoya Cataño:

a. Perjuicios morales subjetivados: 100 S.M.L.M.V para la fecha de hacerse efectivo el pago

C. Para Jonathan Alexis Betancur Montoya:

a. Perjuicios morales subjetivados: 100 S.M.L.M.V para la fecha de hacerse efectivo el pago.

D. Para Jesús Esteban Betancur Montoya:

a. Perjuicios morales subjetivados: 100 S.M.L.M.V para la fecha de hacerse efectivo el pago.

E. Para Ana María Betancur Montoya:

a. Perjuicios morales subjetivados: 100 S.M.L.M.V para la fecha de hacerse efectivo el pago

CUARTO: CONDENAR a la aseguradora La Previsora S.A. Compañía de Seguros a rembolsar a la Empresa de Servicios Públicos de Aseo San José de la Marinilla – ESPA E.S.P. el valor de las condenas, de acuerdo con la disponibilidad de la suma asegurada.

QUINTO: Se declaran no probadas las excepciones de mérito propuesta por la Empresa de Servicios Públicos de Aseo San José de la Marinilla – ESPA E.S.P.

SEXTO: Se absuelve a la Empresa de Servicios Públicos de Aseo San José de la Marinilla – ESPA E.S.P. por las pretensiones de [J.J.J.J].

Previo a la emisión de la sentencia de segunda instancia, el apoderado de la parte demandante informó que José Orlando Betancur Villa falleció el 30 de octubre de 2023 y allegó el registro civil de defunción correspondiente.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico que debía resolver se centraba en determinar si la ESP cumplió o incumplió sus obligaciones legales de seguridad y protección respecto a su trabajador y, en caso de haber incurrido en incumplimiento, establecer si ello habría llevado al accidente que causó su invalidez y posterior fallecimiento.

Consideró que estaba fuera de debate: (i) la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 1.° de julio de 2012 hasta el 20 de noviembre de 2019, (ii) que el demandante se desempeñó como operador de planta de potabilización y (iii) sufrió un accidente de trabajo el 2 de febrero de 2014 por intoxicación con cloro gaseoso en las instalaciones de la empresa.

Señaló que conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la culpa del empleador suficientemente comprobada conlleva la obligación de pagar una indemnización total y ordinaria por perjuicios, la cual está ligada a la responsabilidad subjetiva y, para que proceda, debe acreditarse el daño a la integridad o salud del trabajador, que conforme al artículo 56 del mismo estatuto, corresponde al incumplimiento de deberes de protección y

seguridad, así como el nexo causal entre el incumplimiento y el accidente o enfermedad profesional.

Sostuvo que la carga probatoria estaba en cabeza del trabajador demandante o sus beneficiarios, mientras que el empleador debía probar la causa de la extinción de su responsabilidad, pero adujo que conforme al material probatorio se había acreditado que, según el Informe de Accidente de Trabajo del Empleador (FURAT), el incidente ocurrió el 2 de febrero de 2014, a las 18:00 horas, en las áreas de producción y sobrevino por exposición o contacto con sustancias nocivas, lo que generó envenenamiento o intoxicación aguda o alergia que le produjo un daño que, conforme al dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 25 de julio de 2019, le generó una pérdida de capacidad laboral del 60%, con fecha de estructuración 10 de mayo de 2017, además de un deterioro progresivo que terminó en su muerte el 30 de octubre de 2023.

Al analizar el nexo causal, encontró que de acuerdo a las pruebas, la actuación del empleador y el informe de investigación laboral, la fuga del cloro se debió al deterioro del empaque de la válvula del clorador, por lo tanto, la empresa desconoció el riesgo de escape por dispositivos defectuosos, ya que no acreditó el mantenimiento o cambio del dispositivo reportado como deteriorado, sumado a que la concentración de cloro (10 ppm) exigía, según «*Cistema»,* un respirador de línea de aire con botella de escape y no solo la máscara *full fase*, por lo tanto, no se acreditó la existencia del equipo necesario en la empresa.

Refirió igualmente, que la falta de demostración de exámenes periódicos para corregir defectos en las válvulas, como lo regula el artículo 353 de la Resolución 2400 de 1979, así como la falta de prueba de capacitaciones continuas sobre procedimientos seguros para el manejo de cloro gaseoso, eran suficientes para declarar el nexo causal entre el accidente de trabajo y el daño inicial.

De esta manera, concluyó que se encontraba acreditada la culpa patronal y no solo la culpa del trabajador por exceso de confianza, como lo dijo el juez de primer grado, pues si bien pudo existir una concurrencia de culpas, ello no elimina la encontrada en cabeza del empleador.

Finalmente, al analizar la indemnización por culpa patronal, señaló que esta es total u ordinaria y no está tarifada, sino que se rige por las normas del Código Civil. Frente al lucro cesante, el cual adujo se divide en pasado o consolidado y futuro, consideró que no había lugar a la liquidación del primero, ya que el trabajador no dejó percibir ingresos económicos y la terminación de su contrato de trabajo fue concomitante con el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual recibió hasta su fallecimiento, por lo que no se demostró una disminución en sus ingresos.

En cuanto al lucro cesante futuro, consideró que sí procedía, incluso después del fallecimiento del extrabajador, ya que el ingreso pensional que reemplazó al salarial se constituía en un derecho que podía disfrutar en el periodo de esperanza de vida. Por lo tanto, para su liquidación utilizó

una expectativa de vida probable de 212.16 meses a indemnizar, que con base en una renta mensual de $1.218.750, arrojó un lucro cesante futuro de $161.017.666,88.

Sobre los perjuicios morales, señaló que la liquidación se realiza por arbitrio judicial y se deben reconocer tanto a la víctima como a sus allegados que sufren padecimientos por el infortunio laboral, por lo tanto, basados en las circunstancias del caso, consideró que a José Orlando Betancur Villa, dada la intensidad de su sufrimiento por el compromiso neurológico, respiratorio, cuadros depresivos, demencia, requerimiento de asistencia permanente, agresividad y la necesidad de ser internado en un albergue, merecía el tope indemnizatorio máximo conocido en la jurisprudencia, esto es, 100 SMMLV, lo mismo que para los familiares, cónyuge e hijos, dado el lazo legal, afectivo, moral y la intensidad del dolor como espectadores del deterioro de su ser querido. Respecto a los perjuicios por daño de la vida en relación, dada la evidencia de las limitaciones sufridas por José Orlando como esposo, padre, trabajador, amigo, etc., la calculó para él en 50 SMMLV

No obstante, frente al nieto, no encontró configurados los perjuicios morales, como quiera que no son susceptibles de presunción y el menor nació en 2018, más de cuatro años después del accidente de trabajo.

Señaló que por el fallecimiento del trabajador acaecido el 30 de octubre de 2023, las condenas a su favor serían

dispuestas con destino a su sucesión y, en cuanto a la prescripción, consideró que no se configuraba, dado que el dictamen de PCL fue expedido el 25 de julio de 2019 y la demanda se presentó el 24 de agosto de 2021, sin que hubiera transcurrido el término trienal.

Por último, determinó viable la condena a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, como llamada en garantía, pues adujo que el riesgo se materializó durante la vigencia de la póliza 1001029, la cual cubría la responsabilidad civil patronal por muerte o lesiones excediendo las prestaciones de seguridad social, hasta el monto de la suma asegurada disponible.

IV. RECURSO DE CASACIÓN PARTE DEMANDADA

Interpuesto por la ESP San José de la Marinilla, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, «*[…] en cuanto REVOCO la sentencia de primera instancia, para que en su lugar la Honorable Corte en sede de instancia absuelva a mi patrocinada de la totalidad de las pretensiones de la demanda*».

Con tal propósito formula un solo cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado por la parte demandante y la llamada en garantía.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia, de *«ser violatoria de la Ley sustancial en forma indirecta por error de hecho, constituido por apreciación errónea de las pruebas que enunciaré y por falta de apreciación de las pruebas que enunciaré, tal como lo demostraré aparece de manifiesto en los autos.*"

Cita como disposiciones sustanciales violadas, los artículos *«56, 57, 216 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo; la Resolución 2400 de 1979; el Decreto 1295 de 1994; la Ley 9 de 1979; la Resolución 2413 de 1979; arts. 1604, 347, 2348 y 2349 del Código Civil.»*

Señala como pruebas erróneamente apreciadas:

> 5.1.2.1. Documental
>
> 5.1.2.1.1. Diplomas obrantes a folios 95, 96 y 97 del cuaderno 1 de la primera instancia.
> 5.1.2.1.2. Certificado de aptitud a folio 101 del cuaderno 1 de la primera instancia.
> 5.1.2.1.3. Formato de Investigación de accidente de trabajo obrante a folios 113 y 114 del cuaderno 1 de la primera instancia.
> 5.1.2.1.4. informe de consulta de MAFPRE obrante a folios 127 y 128 del cuaderno 1 de la primera instancia.
> 5.1.2.1.5. Comunicación de MAFPRE obrante a folios 145 a 147 del cuaderno 1 de la primera instancia.
> 5.1.2.1.6. Reunión extraordinaria de la ESP demandada obrante a folios 152 Y 153 del cuaderno 1 de la primera instancia.
> 5.1.2.1.7. Derecho de petici[ó]n de la actora a MAFPRE obrante a folios 189 a 191 del cuaderno 1 de la primera instancia.
> 5.1.2.1.8. Formato de calificación por pérdida de capacidad

laboral obrante a folios 205 a 207 del cuaderno 1 de la primera instancia.)

5.1.2.1.9. Escrito de inconformidad obrante a folios 223 a 227 del cuaderno 1 de la primera instancia.

5.1.2.1.10. Calificaci[ó]n de PCL de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia obrante a folios 252 a 256 del cuaderno 1 de la primera instancia.

5.1.2.1.11. Calificación de PCL de la Junta Nacional de Calificaci[ó]n de Invalidez obrante a folios 346 a 354 del cuaderno 1 de la primera instancia.

5.1.2.1.12. Contratos de suministro y actas de inicio obrantes a folios 191 a 210 ; y de 282 a 284 del cuaderno 2 de la primera instancia.

5.1.2.1.13. Comunicaciones de Carlos Alberto R[í]os y Arley Castaño Ramírez, obrantes a folios 279 a 281 del cuaderno 2 de la primera instancia.

5.1.2.1.14. Contratos de compra y suministro obrantes a folios 191 a 210 del cuaderno 2 de la primera instancia.

5.1.2.1.15. Informe de accidente de trabajo obrante a folios 498 del cuaderno 2 de la primera instancia.

5.1.2.3.16. Investigación de accidente de trabajo – título: accidente laboral- obrantes a folios 4 a 6 del cuaderno 3 de la primera instancia.

5.1.2.3.17. Registros de capacitación donde aparece la asistencia del señor José Orlando Betancur Villa, obrantes a folios 99 a 121 del cuaderno 3 de la primera instancia.

5.1.2.3.18. Registro civil de defunción obrante a folio 243 del cuaderno 4 de la primera instancia.

Testimonios de:

5.1.2.3.1. – Arley de Jes[ú]s Castaño Ram[í]rez, testimonio obrante en el video de la audiencia de pruebas del 14 de noviembre de 2023, desde el minuto 3.00 al minuto 35:00

5.1.2.3.2. Carlos R[í]os Escobar, testimonio obrante en el video de la audiencia de pruebas del 14 de noviembre de 2023, desde el minuto 38.00 a la hora 1.01.00

5.1.2.3.3. Wilfer Yamid Giraldo Cardona, testigo técnico, citado por ambas partes; testimonio obrante en el video de la audiencia de pruebas desde 058.00 a la hora 2.281.00

Y refiere como errores de hecho:

1) No dar por demostrado, estándolo que no existió culpa patronal en el accidente sufrido por el señor Betancur Villa-

2) Dar por demostrado, sin estarlo, que hubo culpa patronal debidamente probada de la empresa recurrente en el accidente de trabajo.

> 3) Dar por demostrado, sin estarlo, que existió nexo de causalidad entre el accidente de trabajo ocurrido el 2 febrero de 2014 y la muerte del señor José Orlando Betancur Villa, ocurrida el 30 de octubre del 2023.
>
> 4) No dar por demostrado estándolo, que el señor Betancur Villa, fue quien por su acto inseguro (imprudencia profesional) y por su culpa exclusiva fue el culpable del accidente de trabajo
>
> 5) Dar por demostrado sin estarlo que el accidente del señor Betancur tuvo como causa actos culposos de la empresa recurrente.

Sostiene que el Tribunal se desvió del mandato de la ley al interpretar pruebas cuya claridad era absoluta en cuanto a la ausencia de culpa patronal y nexo causal e, incluso, al desconocer pruebas determinantes que apuntaban en dirección contraria a la decisión impugnada.

Detalla como fundamentos fácticos del Tribunal que se consideran erróneos:

(i) Concluir que el respirador o máscara *full face* era insuficiente para la concentración de cloro (10ppm) y que la empresa no acreditó la existencia de un respirador de línea de aire con botella de escape.

(ii) El sistema de alarmas no estaba en un lugar idóneo, basándose en el testimonio técnico de Wilfer Giraldo Cardona, quien refirió que el trabajador manifestó no haber visto la alarma luminosa encendida por ser de día.

(iii) Concluir que la ESP no demostró que la hoja de seguridad del cloro estuviera en un lugar visible y de fácil acceso.

(iv) Establecer que la falta de demostración en el cumplimiento del examen periódico para corregir defectos en válvulas y la falta de prueba de capacitaciones continuas fueron suficientes para declarar el nexo causal entre el accidente y el daño inicial (PCL del 60.00%).

(v) Señalar que la omisión del empleador fue determinante y que una eventual culpa del trabajador solo configuraba concurrencia de culpas, lo cual no eliminaba la culpa del empleador, pues obvió que conforme a CSJ SL2872-2024, *«En materia de protección contra los accidentes y enfermedades laborales a cargo del empleador la obligación es de medio»*.

Aduce que, conforme a la jurisprudencia de esta sala, CSJ SL030-2025, la carga de la prueba de la culpa recae en la víctima, por lo que los demandantes debieron concretar las omisiones del empleador que constituyeron incumplimiento y probar el nexo causal entre ese incumplimiento y el daño, igualmente que la culpa exclusiva de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor son eximentes de responsabilidad que rompen el nexo de causalidad.

Detalla que el Tribunal apreció erróneamente u omitió pruebas cruciales, como son las documentales que acreditan la capacitación y aptitud del demandante, tales como diplomas y el certificado de aptitud, donde se le recomendó expresamente usar elementos de protección personal y acatar normas.

Asimismo, refiere que, con el formato de investigación de accidente de trabajo se determinó que la causa inmediata fue el acto inseguro del trabajador, específicamente el no uso de elementos de protección y el no acatar el protocolo de cambio de cilindro, pero el Tribunal usó este documento solo para probar el accidente y excluyó la causa demostrada.

En cuanto a los informes de Mafpre de 2014 y 2015, estos concluían la inexistencia de secuelas mayores a la intoxicación, específicamente una comunicación de enero de 2015, omitida por el Tribunal, expresa que la literatura médica no relaciona la intoxicación por cloro con enfermedades mentales.

Refiere que omitió el colegiado la apreciación del informe de accidente de trabajo del 30 de diciembre de 2014, donde el trabajador sufrió un golpe en la cabeza, así como la confesión inserta en una petición de 2017 de la parte actora, donde relató la existencia de una «*atrofia cerebral*» y «*posible hematoma subdural crónico leve*», lesiones que se asocian a un golpe en la cabeza y no a la inhalación de cloro, lo que debilita la causalidad alegada por el Tribunal.

Alega que las calificaciones de PCL, tanto de la ARL como de la Junta Regional, mencionaron la existencia de dos eventos traumáticos, intoxicación y caída con golpe en la cabeza, así como la confusión médica sobre el origen de las dolencias.

En cuanto a la prueba testimonial, arguye que los

testigos señalaron que no hubo hechos u omisiones por parte de la empresa en el manejo de elementos, instalaciones ni cuidados propios de la actividad, es más, fueron unánimes y coherentes en determinar que la causa del accidente fue el acto inseguro del trabajador, inclusive el testigo técnico Wilfer Yamid Giraldo Cardona, confirmó que el trabajador no siguió el protocolo, no usó elementos de protección y que la evidencia demostró que los *EPP* disponibles no habían sido usados. También declaró que, si el trabajador hubiera usado la máscara, el resultado se habría evitado.

VII. RÉPLICA.

i) Parte Demandante.

Alega que la demanda de casación es técnicamente deficiente e incompleta, toda vez que no ataca ni desvirtúa los pilares fácticos y probatorios que sirvieron de base al Tribunal para determinar la responsabilidad de la empresa por la intoxicación grave con cloro gaseoso sufrida por el trabajador, donde la empresa incurrió en falta de diligencia y cuidado.

Sostiene que el ataque del casacionista ignora la evidencia clave, como el informe de la propia empresa que indicaba que la fuga del químico fue causada por el deterioro de un empaque y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas, capacitaciones y equipos de protección idóneos.

También desconoce que el Tribunal se basó en la

versión del ingeniero proveedor de Acuambiente, quien documentó que el accidente se debió al deterioro del empaque o resorte de la válvula del clorador, lo que ocasionó la fuga, por lo que concluyó que la accionada ESP desconocía el riesgo de escape por dispositivos defectuosos, pues no acreditó haber realizado mantenimiento o cambio del dispositivo dañado, lo que significaba que la manguera de conexión del cloro gaseoso no estaba en condiciones de operación.

De igual manera, hubo incumplimiento de la recomendación de «*CISTEMA*» de abrir las válvulas lentamente, pues la práctica en la empresa era dar un golpe seco, sumado a que el trabajador estuvo expuesto a una concentración de 10 ppm, lo que requería un respirador de línea de aire con botella de escape para concentraciones entre 1 ppm y 10 ppm y no solo la máscara *full fase*, por lo tanto, la existencia del equipo idóneo no fue acreditada.

Sumado a lo anterior, el sistema de alarmas no estaba en un lugar idóneo, la accionada no demostró que la hoja de seguridad del cloro estuviera en un lugar visible y accesible, por lo tanto, es afín la conclusión del Tribunal respecto a que la fuga fue un factor que incidió en la intoxicación, asociado al riesgo que debía ser previsto por el empleador, esto es, el escape por dispositivos defectuosos, lo cual generó una condición insegura.

Considera acorde que, aunque el trabajador demostró tener competencias para el trabajo, el Tribunal echara de

menos que no se acreditaron capacitaciones sobre los procedimientos y prácticas específicas que debían seguirse para el manejo seguro del cloro gaseoso, por lo tanto, la falta de demostración en el cumplimiento del examen periódico para corregir defectos y la falta de prueba de capacitaciones continuas eran suficientes para declarar el nexo causal y la pérdida de capacidad laboral del 60.00%.

En ese sentido, sostiene que el escrito de acusación debió dirigirse a demostrar errores groseros en la apreciación del documento auténtico, esto es, el informe de la propia empresa, que fue el bastión nodal para cimentar la culpa patronal, pero como no hubo una ofensiva directa frente a esta prueba documental basilar, la acusación resulta incompleta y la sentencia del Tribunal mantiene la presunción de legalidad y acierto.

En cuanto a los documentos que alega como erróneamente valorados o pretermitidos, sostiene que, frente a los diplomas, éstos fueron valorados, pero el Tribunal encontró que faltaban capacitaciones específicas sobre los procedimientos de la ESP para el manejo seguro del cloro gaseoso. Frente al certificado de aptitud, lo considera irrelevante, ya que solo informaba que el empleado estaba apto dos años antes del accidente y contenía recomendaciones laborales generales y, alega que la investigación de accidente de trabajo realizada por parte de la ARL Mapfre, señala que la causa básica del accidente fue la *«supervisión inadecuada para realizar el cambio de cilindro de cloro»*.

Respecto a la calificación de PCL de la ARL, esta nunca quedó en firme, por lo tanto, es una prueba abiertamente irrelevante, ya que fue corregida por las juntas de calificación, quienes concluyeron que el trabajador sufrió intoxicación ocupacional grave con cloro gaseoso y tuvo secuelas neuropsiquiátricas de presentación tardía, es decir, que las secuelas neurológicas y psiquiátricas fueron consecuencia del accidente de trabajo.

Frente a los contratos de suministro y actas de inicio, son inútiles para soportar la aseveración del casacionista sobre la existencia de elementos de protección, pues gran parte de esta documentación corresponde a contratos pre-siniestro que no especifican elementos de protección idóneos o, a contratos y egresos posteriores al siniestro, como tampoco a obras de adecuación del laboratorio realizadas debido a la inseguridad de los locales, que inicialmente no contaban con ventilación adecuada.

De la investigación del accidente de trabajo, refiere que esta prueba documental valorada por el Tribunal, confirmó la ausencia de medidas de seguridad y señaló que la fuga fue causada por el mal estado de la válvula o *«deterioro de empaque – resorte»* y que se requirió mantenimiento y cambio de equipos como medida correctiva. Además, el Tribunal concluyó que no se demostró que el trabajador estuviera capacitado sobre los procedimientos y prácticas específicas para el manejo seguro del cloro y el historial clínico demuestra que los problemas de salud, como secuelas

neuropsiquiátricas y demencia severa progresiva, tuvieron su génesis en la intoxicación por cloro gaseoso sufrida en el accidente de trabajo.

De la misma manera, señala que (i) los encargados de la empresa desconocían los requisitos mínimos y las condiciones con las que se debe diseñar y operar la planta de tratamiento, conforme al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000; (ii) los colaboradores declararon que José Betancur estaba solo y sin supervisión al momento del accidente; (iii) las medidas de protección y seguridad, cambios locativos, adquisición de equipos, eliminación de la actividad de cambio de cilindro por el operario, capacitaciones y simulacros solo fueron tomadas después del suceso; (iv) hubo contradicciones en los testimonios sobre el número y la ubicación del único elemento de protección personal - una máscara - y recalca que, aun si existiera, no era idóneo para la protección del trabajador, más aún cuando un compañero de labores testificó que las condiciones de seguridad eran rudimentarias y artesanales.

En conclusión, arguye que la accionada no cumplió con sus obligaciones de proteger la vida y salud del demandante y esa abstención en el cumplimiento de la diligencia debida constituye la conducta culposa prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo

Por último, sostiene que el recurrente busca forzar que las pruebas digan algo que no dicen, resultando su embate

ilógico.

ii) La Previsora S. A. Compañía de Seguros.

Coadyuva y solicita que prospere el cargo único, pues apoya la acusación al Tribunal de incurrir en un error de hecho por apreciación errónea de las pruebas.

Sostiene que la culpa patronal no está demostrada y que el Tribunal desatendió las pruebas que señalaban la imprudencia del trabajador en sus labores y olvida la jurisprudencia de esta sala que reitera que para aplicar el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es indispensable que la culpa del empleador se encuentre suficientemente comprobada, circunstancia que no fue demostrada en el proceso, por el contrario, se probó que José Orlando Betancur Villa se encontraba suficientemente capacitado para realizar sus labores y el accidente se materializó como consecuencia de una imprudencia profesional y falta de prevención del trabajador al iniciar sus labores.

Cita CSJ SL, 19 feb. 2002, rad. 217429; SL, 30 jun. 2005, rad. 22656; SL14420-2014 SL3708-2017, SL12707-2017, SL4213-2018, SL2168-2019, SL2782-2019, SL2716-2019, SL2522-2019 y alega que la responsabilidad por indemnización ordinaria exige la demostración del daño y la prueba del incumplimiento del empleador a sus deberes de protección y seguridad, por tanto, la carga de probar la culpa o negligencia del empleador recae en el trabajador o sus

beneficiarios. No obstante, si se imputa una actitud omisiva al empleador, a éste le corresponde demostrar que sí adoptó las medidas pertinentes.

En síntesis, sostiene que el accidente ocurrió por imprudencia del trabajador y falta de prevención, al no usar elementos de protección ni cumplir el protocolo. Asimismo, que el Tribunal ignoró pruebas que mostraban ausencia de nexo causal entre el accidente de 2014 y la muerte en 2023, pues no se acreditó médicamente esa relación, ya que las evaluaciones revelaban incertidumbre clínica y la ARL reportó ausencia de secuelas graves meses después del hecho.

VIII. CONSIDERACIONES

La Sala comienza por aclarar que aun cuando el cargo no resulta ser un modelo, no le asiste razón al opositor respecto de los reparos técnicos que presenta, por cuanto cumple, formalmente, con los requisitos que exige la sustentación del recurso extraordinario por la vía indirecta en la violación de la ley sustancial y, aunque no se presentó modalidad de violación, en estos eventos la Corte ha estimado, a partir de una interpretación de la demanda, que se invoca una aplicación indebida, de modo que no encuentra la Corporación motivo para no adentrarse en el examen de la acusación.

Aclarado lo anterior, aunque la senda del ataque se dirige por la vía indirecta, no se discute en casación el vínculo

laboral de José Orlando Betancur Villa con la ESP San José De La Marinilla, el accidente de trabajo que sufrió el día el 2 de febrero de 2014 por intoxicación con cloro gaseoso y la pérdida de capacidad laboral del 60% estructurada el 10 de mayo de 2017.

Se memora que el colegiado consideró, con base en las pruebas allegadas al proceso, que estaba acreditada suficientemente la culpa del empleador en el accidente de trabajo sufrido por el demandante, lo cual conllevó a la obligación de pagar una indemnización total y ordinaria de perjuicios que señala el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, pues hubo un daño en la integridad o salud del trabajador, que fue consecuencia del incumplimiento de deberes de protección y seguridad, con lo que encontró acreditado el nexo causal entre el incumplimiento y el accidente laboral.

Lo anterior, por cuanto la exposición o contacto con sustancias nocivas, que le generó envenenamiento o intoxicación aguda o alergia al demandante, se dio debido a una fuga ocurrida en la válvula del clorador por deterioro del empaque, por tanto, como la accionada no acreditó el mantenimiento o cambio del dispositivo reportado como deteriorado, sumado a que la concentración de cloro de 10 ppm exigía un respirador de línea de aire con botella de escape y no solo la máscara *full fase*, además de la falta de demostración de exámenes periódicos para corregir defectos en las válvulas y la falta de prueba de capacitaciones continuas sobre procedimientos seguros para el manejo de

cloro gaseoso, era evidente el nexo causal entre el accidente de trabajo y el daño inicial.

De esta manera, concluyó que se encontraba acreditada la culpa patronal y que si bien pudo existir una concurrencia de culpas con el trabajador, ello no eliminaba la encontrada en cabeza del empleador.

La recurrente alega que el Tribunal erró en la valoración de las pruebas, cuya claridad era absoluta en cuanto a la ausencia de culpa patronal y nexo causal, pues las documentales acreditan la capacitación y aptitud del demandante, así como que la causa inmediata del accidente fue el acto inseguro del trabajador al no usar elementos de protección y no acatar el protocolo de cambio de cilindro, sumado a que con la prueba testimonial se demuestra que no hubo hechos u omisiones por parte de la empresa, ya que los testigos fueron unánimes en informar que la causa del accidente fue el acto inseguro del trabajador.

De acuerdo con lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal se equivocó, desde lo fáctico, al concluir que, en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, medió culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente laboral que sufrió el demandante al servicio de la demandada.

Para dar respuesta al cargo, debe recordarse como lo ha explicado esta Sala, que cuando la vía escogida para combatir el fallo de instancia es la indirecta, quien recurre

en casación soporta la carga de demostrar los errores de hecho que le atribuye al Tribunal y derrumbar todos sus fundamentos, pues si deja libre de ataque alguno de ellos, la sentencia atacada tiene vocación de mantenerse intacta, dada la presunción de legalidad y acierto que la ampara.

Asimismo, es menester destacar que el error de hecho en casación se produce cuando el Tribunal advierte de un elemento de convicción, un supuesto ajeno a su contenido o ignora alguno que era relevante para la definición de la realidad procesal, con plena incidencia en la aplicación indebida de la ley sustancial. Además, se recuerda, el desacierto en esos términos debe ser evidente, ostensible o manifiesto y recaer sobre una prueba calificada, conforme a lo previsto en el artículo 7.° de la Ley 16 de 1969, que las restringe al documento auténtico, la confesión y la inspección judicial (CSJ SL2039-2024, SL3515-2024).

Ahora bien, para dar solución al problema jurídico señalado, estima necesario la Sala hacer referencia, de manera inicial, al contenido del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra:

> Cuando exista culpa suficiente comprobada del {empleador} en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo.

El texto de la norma permite entender que, para que exista responsabilidad en la indemnización total y ordinaria de perjuicios, debe estar suficientemente comprobada la

culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Al respecto, esta sala en la sentencia CSJ SL2981-2023, señaló que la culpa suficientemente comprobada del empleador:

> [...] se determina por el análisis del incumplimiento de los deberes de prevención que corresponden al empleador, la cual se configura en la causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral, ya sea que se derive de una acción o un control ejecutado de manera incorrecta o por una conducta omisiva a cargo de aquel (CSJ SL2206-2019). Tomado de la sentencia SL 5154-2020, reiterada en sentencia SL 1897-2021).

En otras palabras, la culpa se ha de comprobar de cara a los deberes de prevención de los riesgos laborales que corresponden al empleador y se configuren como causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral. Para establecer la culpa, se evalúa la conducta del empleador, esto es, si actuó con negligencia o no en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores que le corresponden para evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, bajo el estándar de la culpa leve que define el artículo 63 del Código Civil (CSJ SL1897-2021).

Con esa precisión, se adentra la Sala en el estudio de los medios de convicción acusados como mal valorados.

En primer lugar, se queja la censura de la errada apreciación que hizo el Tribunal de los diplomas que forman parte de la hoja de vida del demandante, como son los otorgados por el SENA, los cuales acreditan competencias laborales del demandante en la norma «*manejar la*

información de los procedimientos técnicos establecidos de acuerdo con los requerimientos organizacionales»; en la norma «*Caracterizar el agua en el sistema de potabilización de acuerdo con el comportamiento de los procesos del tratamiento la normatividad legal y las normas técnicas*» y en la norma «*Asegurar la continuidad de los procesos en los sistemas de tratamiento de agua*» (f.os 95 a 97 Cuaderno Primera Instancia 1).

Asimismo, denuncia la errada valoración del certificado de aptitud realizado el 20 de junio de 2012, en el que se determinó la idoneidad del demandante para desempeñar el cargo de operador de planta (f.os 101 y 428 Cuaderno Primera Instancia 1) y los registros de capacitación con la asistencia del demandante, sobre uso de traje especial, buenas prácticas de laboratorio, Ley 100 de 1993, métodos analíticos, trabajo en equipo y sistema de gestión integral (f.os 99 a 121 Cuaderno Primera Instancia 3).

El recurrente alega que este tipo documentos acreditan que al demandante se le recomendó expresamente usar elementos de protección personal y acatar normas y, por lo tanto, el accidente fue por su imprudencia profesional y su culpa exclusiva, sin embargo, esta Sala no encuentra un error en la valoración probatoria realizada por el juez colegiado a estos medios de convicción, como quiera que, si bien es cierto los mismos demuestran competencias del trabajador, no acreditan las capacitaciones continuas sobre procedimientos seguros para el manejo de cloro gaseoso, cuya ausencia le endilgó el Tribunal como configurativa de la culpa en el accidente de trabajo.

Por lo tanto, ningún dislate de orden fáctico y menos con la connotación de ostensible se desprende de la valoración de estos medios de convicción, más aún cuando con ellos tampoco se desvirtúa la omisión del empleador frente al plan de acciones preventivas y correctivas de los riesgos que amenacen la seguridad del trabajador o la falta de demostración en el cumplimiento del examen periódico para corregir defectos en las válvulas, obligaciones que fueron echadas de menos por el colegiado y fundamentaron la configuración de la culpa en el accidente de trabajo.

En este punto, vale recordar que de manera reiterada y pacífica esta corporación ha adoctrinado que la falta de diligencia o cuidado ordinario o mediano por parte del empleador es fuente de culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo (CSJ SL 23489, 16 mar. 2005, SL 22656, 30 jun. 2005, SL659-2013, SL17216-2014, SL2644-2016, SL5619-2016, SL10194-2017, SL12707-2017, SL2824-2018, SL4913-2018, SL261-2019 y SL1911-2019).

Es más, aún en el evento de evidenciarse un actuar imprudente del trabajador fallecido, ello no exime al empleador de implementar medidas de prevención efectivas para evitar accidentes de trabajo en el lugar de prestación del servicio o, en otros términos, la responsabilidad de la empresa en el accidente o la enfermedad no desaparece en el evento de que el trabajador lleve a cabo un comportamiento descuidado o imprudente (SL5463-2015, SL9355-2017, SL2824-2018 y SL1911-2019).

Lo mismo sucede con el informe de consulta médica realizada ante la ARL Mapfre el 26 de noviembre de 2014 (f.os 127 a 128 y 440 a 441 del c. de Primera Instancia 1), la comunicación remitida por la misma ARL a la empresa accionada el 30 de enero de 2015, donde da respuesta a la solicitud de calificación de PCL del demandante (f.os 145 a 147 del c. de Primera Instancia 1); el acta de reunión extraordinaria realizada el 2 de marzo de 2015, donde se notificó al demandante y a otros trabajadores un cambio temporal de jornada laboral (f.os 152 a 153 y 478 a 480 del c. de Primera Instancia 1); los contratos de compra y suministros de materiales de equipos de higiene y seguridad industrial en los años 2014 y 2014 (f.os 191 a 210, 282 a 284 del c. de Primera Instancia 2) y el contrato de obra de adecuación del laboratorio (f.os 384 a 409 del c. de Primera Instancia 2).

Lo anterior, dado que tampoco esos documentos desvirtúan la omisión del empleador, por ejemplo, en el cumplimiento del examen periódico para corregir defectos en las válvulas antes de la ocurrencia del accidente y que fue el fundamento de la configuración de la culpa en el accidente de trabajo, por tanto, no se acredita que el juez plural le hubiese dado una apreciación equivocada a estos medios de prueba y, consecuencia, que estuviera demostrada la ausencia de la culpa.

En cuanto a la petición elevada por la esposa del trabajador - también demandante -, ante la ARL Mapfre, donde solicita la autorización de atención prioritaria, el seguimiento del convenio de médico en casa e información de

proceso de calificación de PCL (f.os 189 a 191 del c. de Primera Instancia 1), aun cuando se trata de un documento auténtico, su contenido en nada lleva a concluir situación diferente a la señalada por el colegiado, esto es, la presencia de la culpa patronal en el accidente de trabajo, toda vez que, el escrito únicamente describe la ocurrencia de dicho evento, las consecuencia del mismo y las incapacidades prescritas, sin que tenga manifestación alguna que implique confesión que derribe la acreditación de la responsabilidad de la empresa en la ocurrencia del suceso accidental, por tanto, no tienen la virtualidad probatoria que pretende darle la censura, esto es, no es un medio definitivo que controvierta la determinación adoptada por el Tribunal.

Frente a la apreciación del informe de investigación – *«ACCIDENTE LABORAL FUGA CLORO GASEOSO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE»* (f.os 4 a 6 del c. de Primera Instancia 3), la cual fue allegada al proceso por la misma demandada, aun cuando no fue analizado por el Tribunal, no tiene la virtualidad probatoria que pretende darle la censura, por cuanto se trata de un documento sin firma y, frente a este tipo de documentos, esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, sosteniendo que los mismos carecen de validez CSJ SL13696-2016, reiterada en la SL17403-2017.

Respecto al formato de investigación de accidente de trabajo de realizado el 13 de febrero de 2014 (f.os 113 a 114 del c. de Primera Instancia 1), en el mismo se consignó:

> SEGÚN LA VERSIÓN DE LOS HECHOS, EL DÍA 02 DE 2014, SIENDO LAS 17:55 HRS, EL SEÑOR BETANCOURT SOLICITÓ EL APOYO AL COMPAÑERO DISPONIBLE DE REDES (OPERADOR DE PLOMERÍA) PARA REALIZAR EL CAMBIO DEL CILINDRO DE CLORO GASEOSO, ESTA LABOR DEBE SER REALIZADA POR 2 OPERADORES DE PLANTA. EL SEÑOR BETANCOURT USÓ SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (MÁSCARA DE FILTROS PROTECTOR FACIAL) Y REALIZÓ EL CAMBIO DE CILINDRO. POSTERIOR AL CAMBIO, SE RETIRA ASUS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SE DIRIGE A LA PUERTA PRINCIPAL PARA ABRIRLE A SU COMPAÑERO, AL REGRESAR AL INTERIOR DE LA PLANTA ÉL PERCIBE EL OLOR DEL CLORO Y SE DESPLAZA RÁPIDAMENTE AL 2 NIVEL DE LA PLANTA, ALLÍ LLAMA TELEFÓNICAMENTE A UN COMPAÑERO PARA QUE LO APOYE EN LA EMERGENCIAS Y DESPUÉS DE ESTO EL EMPLEADOR NO RECUERDA MÁS.

Asimismo, se registraron las causas inmediatas del accidente y señaló como actos inseguros la inhalación de gases, el no uso de elementos de protección personal y no acatar el protocolo de cambio de cilindro. Además, registró como condiciones inseguras: «*ESPACIO CONTAMINADO CON NUBE DE CLORO GASEOSOS», «FUGA DE SUSTANCIA QUIMICA»* y como causas relacionadas con factores de trabajo la «*SUPERVISIÓN INADECUADA PARA REALIZAR EL CAMBIO DE CILINDRO DE CLORO*»

Del análisis de este documento, aunque se evidencia el reporte de actos inseguros del trabajador, con lo que pretende la recurrente demostrar la culpa de éste en el accidente y así configurar un eximente en la responsabilidad de la demandada, el mismo no controvierte la ausencia en el cumplimiento de los deberes que como empleador tenía la demandada, por lo tanto, a pesar de existir un posible actuar imprudente o un comportamiento descuidado del trabajador, con ello no desaparece la responsabilidad de la empresa en el accidente

Frente al informe de accidente de trabajo FURAT realizado por la empleadora (f.º 498 del c. de Primera Instancia 2), donde registra como evento un golpe o herida en la cabeza del demandante ocurrido el 30 de diciembre de 2014 cuando se encontraba realizando aseo de las instalaciones y se golpeó con motor elevado, aunque corresponde a un suceso posterior a la intoxicación con cloro del 2 de febrero de 2014 y la recurrente aduce que esa lesión sufrida debilita la causalidad sostenida por el Tribunal entre el accidente y las secuelas posteriores que generaron la PCL del 60%, en realidad no controvierte la conclusión a la que arribó el colegiado con base en los dictámenes emitidos por las juntas regional y nacional de calificación de invalidez, esto es, que todos los sucesos posteriores como los desmayos y golpes en la cabeza fueron consecuencia del primer evento, es decir, la existencia de un nexo causal, como tampoco la falta de acreditación de la implementación de medidas de prevención efectivas para evitar accidentes de trabajo o la ausencia de capacitaciones específicas para el manejo de cloro y el mantenimiento de las válvulas.

Por tanto, no erró el Tribunal en el análisis de estos documentos, pues con ellos no se derrumba ninguno de los pilares de la decisión confutada.

En cuanto las calificaciones del PCL realizadas tanto por la ARL Mapfre (f.os 205 a 207 del c. de Primera Instancia 1), como por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (f.os 252 a 256, 258 a 263, 269 a 280, 319 a 324 del c. de

Primera Instancia 1) y la Junta Nacional (f.os 354 del c. dePrimera Instancia 1), este tipo de prueba no es apta para configurar un yerro fáctico en sede extraordinaria, lo que impide a la Sala abordar su análisis, como quiera que, tal cómo se precisó en sentencia CSJ SL2043-2021, el dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no es prueba calificada en la casación del trabajo por provenir de un tercero, conforme al criterio actualmente imperante en la Corte, en consecuencia, reciben el mismo tratamiento de la prueba testimonial, por tanto, no resultan aptas dentro del recurso extraordinario para estructurar un error de hecho, conforme a la restricción contenida en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial

Lo mismo sucede con las comunicaciones suscritas por Carlos Alberto Ríos y Arley Castaño Ramírez, (f.os 279 a 281 del c. 2 de la primera instancia), que también corresponden a documentos que provienen de terceros.

Finalmente, como ninguno de los medios de prueba calificados en casación laboral, en los términos del ya citado artículo 7° de la Ley 16 de 1969, demuestran los yerros fácticos endilgados, no se habilita esta corporación para analizar la prueba testimonial, pues sobre esta no es posible estructurar la comisión de un desacierto fáctico ostensible, a no ser que se acredite la existencia de un error de igual gravedad sobre un medio probatorio calificado, que no es el

caso (CSJ SL3858-2019, SL4141-2019, SL4143-2019, 4596-2019, entre otras).

En concordancia con lo expuesto, debido a que no se desvirtuó la presunción de legalidad y acierto con la que viene resguardada la decisión que al respecto adoptó el colegiado, se mantiene incólume en casación y el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la ESP San José de la Marinilla y en favor de los demandantes, como quiera que La Previsora S. A. en su intervención no se opuso al cargo sino que lo coadyuvó. Como agencias en derecho se fija la suma de $12.400.000 que deberá incluirse en la liquidación que practique el juez de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. RECURSO DE CASACIÓN PARTE DEMANDANTE

Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

X. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretenden los recurrentes que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, «*[…] revoque parcialmente el fallo y adicione la Sentencia i) condenando al pago de la indemnización por*

concepto de lucro cesante consolidado y ii) que al momento de liquidar el lucro cesante consolidado y futuro adopte como ingreso de liquidación el salario devengado para la fecha del accidente de trabajo debidamente actualizado para el momento en que se profiera la decisión, aplicando para el efecto las fórmulas financieras utilizadas de antaño por la Sala de Casación Laboral para la cuantificación del daño».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados por la demandada y se analizan de manera conjunta.

XI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia de *«violar la Ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo».*

En sustento, señala que no comparte *«el alcance hermenéutico que el Juez Colegiado le dio al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, al interpretar que de la indemnización total y ordinaria de perjuicios es factible descontar el ingreso percibido por el trabajador por concepto de las mesadas pensionales reconocidas por una entidad de la Seguridad Social»*.

Aduce que, el juez de segunda instancia aplicó el principio *compensatio lucri cum damno*, esto es, la disminución proporcional del daño cuando concurre un lucro, pero esta figura solo puede aplicarse cuando tanto el

lucro como el daño derivan de un mismo hecho y no se produce cuando la lesión o la muerte están ligadas a la adquisición de una pensión, por cuanto el derecho a la pensión se habría tenido, aunque la causa culpable no hubiese aparecido.

Refiere que la jurisprudencia y doctrina indican que la existencia de culpa patronal no elimina la responsabilidad de la ARL respecto a las prestaciones, pero si genera una reparación plena de perjuicios a cargo del empleador que es distinta de la reparación jurídica general o tarifada de la ARL, por lo que existe una dualidad de beneficios, tal y como lo ha señalado esta sala de manera reiterada desde 1993, cuando ha permitido al trabajador acumular la indemnización plena de perjuicios con las prestaciones económicas del régimen de la seguridad social, pues el empleador, al afiliar a sus trabajadores, no se exime de la reparación plena si media su culpa o falla del servicio en el siniestro laboral.

Alega que la posibilidad de acumular la indemnización plena de perjuicios con las prestaciones de la seguridad social se sustenta en (i) la inexistencia de norma jurídica que lo impida y (ii) la naturaleza distinta de la responsabilidad, pues mientras en el sistema de riesgos laborales opera bajo responsabilidad objetiva, la indemnización por culpa patronal es de naturaleza subjetiva.

En la misma línea, argumenta que las prestaciones del sistema de riesgos laborales ofrecen una reparación parcial, mientras que la responsabilidad civil del empleador por culpa

patronal es integral y plena, con la cual se resarce a todas las víctimas, directas o indirectas y reconoce todo tipo de perjuicios, patrimoniales o extrapatrimoniales, sumado a que tienen fuente normativa distinta y dimanan de títulos jurídicos disímiles, además que la seguridad social ampara contingencias laborales y no laborales, mientras que la indemnización plena busca la reparación integral del daño causado por la culpa patronal.

Señala que el empleador no puede beneficiarse de su propia culpa y que la Corte ha enfatizado en que no hay incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la indemnización plena, porque si bien el accidente de trabajo es el hecho generador, la pensión se fundamenta en el riesgo creado, mientras que la reparación plena tiene su génesis en la culpa del patrono, en ese sentido, la pensión busca la subsistencia del asegurado, mientras que la indemnización plena busca resarcir a la víctima por la conducta negligente del empleador. Cita CSJ SL5463-2015, SL5619-2016 y SL1991-2024

Concluye que el descuento del ingreso pensional de la indemnización total y ordinaria de perjuicios es un yerro reprochado al fallador de segundo grado, ya que ambos pagos tienen su fuente en títulos jurídicos diferentes, lo cual anula cualquier posibilidad de compensación, en consecuencia, debió condenar al empleador al pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios sin descontar los ingresos percibidos por parte del sistema de la seguridad social e incluir el lucro cesante consolidado.

XII. CARGO SEGUNDO.

Acusa la sentencia de *«de violar la Ley por la vía directa en la modalidad de infracción directa al omitir aplicar íntegramente los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, 1613 y 1614 del Código Civil y16 de la Ley 446 de 1998»*

Señala un error en la cuantía del perjuicio patrimonial, pues aduce que el Tribunal al momento de liquidar el lucro cesante, omitió aplicar íntegramente el conjunto normativo que rige la indemnización ordinaria de perjuicios, lo cual implicó un desconocimiento parcial del principio de reparación integral y de los criterios técnicos actuariales reconocidos por la Corte.

Aduce que el error específico radica en que el colegiado adoptó el ingreso pensional como base para la liquidación del lucro cesante, sin tener en cuenta que la víctima se encontraba trabajando al momento del daño y eran sus ingresos laborales la base más sólida para determinar el monto exacto del perjuicio. Por lo tanto, el ingreso base de liquidación debió ser el salario devengado por José Orlando Betancur al momento del infortunio laboral, debidamente actualizado a la fecha de la decisión y no el valor de la mesada pensional.

Cita la sentencia CSJ SL1991-2024 donde la Corte estableció que para la liquidación del lucro *cesante «se debe tomar como punto de partida, el salario percibido por el*

causante a la fecha del infortunio laboral» y actualizar dicha renta para el momento del fallo. De igual manera, hace alusión a la sentencia SL5619-2016 y relaciona las fórmulas financieras utilizadas tradicionalmente por la Sala para la cuantificación del daño, específicamente para el lucro cesante pasado, esto es, multiplicar el salario actualizado por un factor de acumulación que incluye un interés lucrativo del 0.5% mensual y, para el lucro cesante futuro, calcular el valor actual, previa deducción del interés civil por haberse anticipado el capital.

Refiere que el error del Tribunal es protuberante al usar el ingreso pensional y no el ingreso laboral, dado que el primero es generalmente menor que el segundo, por tanto, se conculca el derecho a la reparación plena de perjuicios y se aparta de los criterios técnicos actuariales de la Corte. En consecuencia, alega que debió tomar como ingreso base de liquidación el salario que devengaba el empleado a la fecha del suceso, debidamente indexado al momento de proferir el fallo y no la cuantía de la mesada pensional reconocida, para luego aplicar las fórmulas adoptadas por la Sala para calcular el lucro cesante consolidado y futuro.

XIII. RÉPLICA

i) La Previsora S. A. Compañía de Seguros.

Alega que la demanda de casación presenta deficiencias técnicas, dado que el recurrente debe indicar claramente si busca casar la sentencia total o parcialmente,

qué puntos deben anularse y cuál debería ser la decisión de reemplazo, sin embargo, no menciona expresamente cuáles aspectos de la sentencia deben quedar vigentes, ni indica con claridad la sentencia o decisión de reemplazo que debe proferirse.

Señala que la demanda debe tener un planteamiento y desarrollo lógicos, que demuestren la ilegalidad de la sentencia acusada y no aducir solo razones admisibles en un alegato de instancia. Refiere que el recurrente omite indicar qué se pretende con la sentencia el tribunal y sobre qué puntos debe versar la anulación.

Frente a los cargos, aduce que adolecen de una notoria falta de desarrollo argumentativo, lo que impide su estudio de fondo, pues si bien menciona normas sustanciales infringidas, omite explicar de qué manera concreta se produjo la infracción. Esta omisión transgrede el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad social, que exige la formulación clara y precisa de los cargos con fundamentos de hecho y de derecho.

Argumenta que el recurrente utiliza la vía directa de ataque, lo cual supone su conformidad con los aspectos fácticos e inferencias probatorias de la sentencia y centra el debate en puntos jurídicos, yerros sobre la existencia, validez, alcance o interpretación de una norma, no obstante, la interpretación errónea es la equivocada inteligencia del precepto legal, no desviaciones en la valoración de pruebas, por lo tanto, sostiene que el error jurídico por vía directa no

tiene soporte, ya que el Tribunal no violó o aplicó incorrectamente la ley sustancial.

Específicamente, estima que José Orlando Betancur Villa, ya estaba devengando emolumentos provenientes de mesadas pensionales y no dejó de percibir ingresos. Por lo tanto, no era acreedor al reconocimiento del lucro cesante consolidado, dado que la relación laboral continuó y la remuneración no se desvaneció.

Insiste en que los cargos carecen de fundamento respecto a la interpretación indebida del artículo 216 CST y los artículos 1613, 1614 del Código Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998, puesto que el artículo 216 CST rige el régimen subjetivo de culpa suficientemente comprobada del empleador, pero el recurrente está intentando atacar la valoración sobre la existencia de un perjuicio, lo cual es propio de un alegato de tercera instancia, comoquiera que el perjuicio debe ser una consecuencia nociva del daño y debe ser actual, personal y, especialmente, cierto.

Cita las sentencias CSJ SL1670-2024 y SC506-2022, que apoyan la idea que, si el vínculo laboral subsiste y el trabajador no tuvo una mengua en sus ingresos debido a incapacidades o pensión de invalidez, el lucro cesante pasado o consolidado no se materializa, por tanto, la negación de los perjuicios materiales por lucro cesante se basa en la falta de cumplimiento de la carga probatoria de la accionante y no en la falta de aplicación de las normas de reparación integral.

ii) ESP San José de la Marinilla

Solicita no casar la sentencia recurrida en lo atinente a la negativa a la condena del lucro cesante, pues refiere que fue correctamente definida por el Tribunal, toda vez que el demandante, mientras vivió, recibió su salario y todas las prestaciones sociales por parte de la ESP y, cuando se pensionó, el ente de seguridad social le pagó la respectiva mesada, por lo tanto, recibió ingresos totales tanto por su condición de trabajador como de pensionado hasta su muerte.

Alega que la finalización del contrato de trabajo del demandante fue concomitante con el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual recibió hasta la fecha de su fallecimiento, por lo que no se demostró una mengua en sus ingresos, en consecuencia, no se generó un lucro cesante, ya que para que este opere debe existir la falta o cesación del ingreso, el salario y la mesada, pero esto nunca ocurrió, por lo que pretender el lucro cesante forzaría la interpretación judicial.

Señala que el problema jurídico no es la incompatibilidad entre el pago pensional y los perjuicios, sino si debe liquidarse el lucro cesante cuando hay ingresos demostrados que nunca cesaron. Aceptar la liquidación del lucro cesante en este caso implicaría un doble pago, esto es, salarios y mesadas con lucro cesante al mismo tiempo, lo cual conllevaría un enriquecimiento sin fundamento legal

Sostiene que, al fallecer el actor su pensión mutó a pensión de sobrevivientes para los demandantes, que eran los beneficiarios legales y esta pensión coexiste y es compatible con la indemnización de perjuicios de la condena del Tribunal.

Considera que la demanda de casación se basa en una interpretación errónea y utiliza sentencias con supuestos de hecho y jurídicos diferentes, pues la providencia *«5868 de 1993»* trató un caso distinto donde el problema jurídico era determinar si de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios se puede descontar el pago realizado por la seguridad social, pero el presente caso versa sobre la aplicación del artículo 216 del C.S.T. y el Acuerdo 155 de 1963.

Asimismo, refiere que sentencia CSJ SL5619 de 2016, aunque trata la culpa patronal, en la tesis predominante de la Corte se liquida el lucro cesante a partir del momento en que el trabajador deja de recibir salario o, en este caso, el ingreso real, es decir, el lucro cesante pasado se causa a partir de la terminación del vínculo laboral, pues se entiende que antes de la desvinculación el empleador cumplió sus obligaciones laborales

En cuando a la Sentencia SL1991-2024, aduce que la misma versa sobre una hipótesis radicalmente diferente, que es la falta de afiliación al sistema de riesgos profesionales, lo cual no ocurre en el caso estudiado.

XIV. CONSIDERACIONES

Sea lo primero advertir que, no le asiste razón a la opositora La Previsora S. A., al afirmar que los cargos formulados por la parte demandante adolecen de las falencias técnicas denunciadas que impiden su estudio, por cuanto la Sala encuentra que cumple, formalmente, con los requisitos que exige la sustentación del recurso extraordinario por la vía directa en la violación de la ley sustancial.

La Corte ha señalado en forma reiterada, que la demanda de casación debe ajustarse a los requisitos mínimos fijados por la ley y desarrollados por la jurisprudencia, en la medida que se trata de un recurso extraordinario y rogado, de suerte que, quien pretenda el quiebre del fallo censurado, está en la obligación de cumplir con dichos requisitos, que se advierte se cumplen en el presente asunto.

En efecto, contrario a lo alegado por la opositora, la parte recurrente sí expresa lo que busca con la sentencia y si bien señala que en sede de instancia se «*revoque parcialmente el fallo y adicione la sentencia*», entiende la Sala que lo pretendido es que se case parcialmente el fallo del Tribunal y, en sede de instancia, adicione la sentencia con la condena por concepto de lucro cesante consolidado y se modifique la condena de lucro cesante futuro con base en el salario devengado y no con el monto de la mesada pensional.

De igual manera, los cargos tienen un desarrollo argumentativo que permiten su estudio de fondo, pues la censura explica claramente el error jurídico que advierte en el fallo impugnado y que corresponde a un yerro interpretativo en torno al reconocimiento del lucro cesante consolidado y la liquidación del lucro cesante futuro, los cuales se encuentran inmersos en la indemnización plena de perjuicios que refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Superado lo anterior, le corresponde a la Corte determinar si incurrió el Tribunal en interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y en la no aplicación integra de los artículos 1613 y 1614 del Código Civil y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, cuando consideró improcedente el reconocimiento del lucro cesante consolidado y tomó como base para el cálculo del lucro cesante futuro le mesada pensional y no el último salario devengado.

Dada la senda del ataque, no se encuentra en discusión que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 1.° de julio de 2012 hasta el 20 de noviembre de 2019, donde el demandante se desempeñó como operador de planta de potabilización, sufrió un accidente de trabajo el 2 de febrero de 2014 por intoxicación con cloro gaseoso, fue calificado con una PCL del 60% estructurada el 10 de mayo de 2017, fue pensionado por invalidez por parte de la ARL a partir noviembre de 2019 y falleció el 30 de octubre de 2023, esto es, durante el curso del proceso y antes de la sentencia

de segunda instancia.

Ahora bien, el Tribunal fundamentó su decisión en la acreditación suficiente de la culpa patronal en el accidente de trabajo sufrido por el demandante y, por ende, en la procedencia de la indemnización plena de perjuicios, dentro de la cual consideró no había lugar al lucro cesante pasado o consolidado, ya que el demandante no dejó de percibir ingresos económicos, sumado a que la terminación de su contrato de trabajo fue concomitante con el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual recibió hasta su fallecimiento, por lo que no se demostró una disminución en sus ingresos.

Frente al lucro cesante futuro, consideró que sí procedía, incluso después del fallecimiento del extrabajador, ya que el ingreso pensional que reemplazó al salarial se constituía en un derecho que podía disfrutar en el periodo de esperanza de vida y para su liquidación utilizó como base una renta mensual de $1.218.750, que correspondía a al monto de la pensión de invalidez que se encontraba devengando.

La parte recurrente alega que no comparte el alcance hermeneútico que le dio el colegiado a la norma acusada, cuando interpretó que era factible descontar el ingreso percibido por el trabajador por concepto de mesadas pensionales de la indemnización plena de perjuicios, en lo que respecta al lucro cesante consolidado, así como tomar como ingreso base para la liquidación del lucro cesante

futuro la mesada pensional percibida y no el salario que devengaba al momento del accidente.

Para abordar el problema jurídico señalado, estima la Sala que es necesario hacer referencia nuevamente al contenido de la norma objeto de reproche, cuyo texto señala:

> Artículo 216. Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo.

En la interpretación de esta norma, la Corte entiende que las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos laborales y las sumas que debe asumir el empleador por concepto de la indemnización plena de perjuicios contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, son compatibles, toda vez que las primeras son de naturaleza prestacional y la segunda meramente indemnizatoria (CSJ SL, 30 nov. 2010, rad. 35158, SL10985-2014, SL5463-2015 y SL2845-2019).

Asimismo, también ha indicado la Sala que cuando el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo señala que pueden descontarse de la indemnización plena de perjuicios *«el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo»*, ello se refiere única y exclusivamente a las sumas que el empleador haya pagado al trabajador con ocasión del accidente o enfermedad, (CSJ SL440-2021).

Por tanto, los trabajadores que reciben un beneficio prestacional producido por el riesgo laboral pueden válida y simultáneamente obtener una reparación integral por los perjuicios derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal. De esa manera se indicó en las sentencias CSJ SL2220-2024 y SL2158-2018, que reiteraron la decisión SL, 30 nov. 2011, rad. 35158, en la que se explicó:

> No obstante las juiciosas reflexiones de la censura, la Sala no variará su postura, dado que, si bien el hecho generador de la pensión de invalidez, y de la indemnización plena de perjuicios, es uno sólo –el accidente de trabajo-, la prestación a cargo del sistema de seguridad encuentra venero en el riesgo creado a partir del simple desarrollo de una actividad por parte del trabajador, y la reparación plena de perjuicios, establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuya vigencia no se discute, encuentra su génesis en la culpa del patrono. No menos cierto es que el propósito de las pensiones en general, y la de invalidez en particular, es garantizar la subsistencia del asegurado ante la ocurrencia de un evento que no le permita un ingreso; en cambio, lo que la norma del Código Sustantivo del Trabajo procura, es resarcir a la víctima por la conducta imprudente, negligente, o premeditada, del empleador, que le ha reportado perjuicios al servidor.
>
> En otras palabras, objetivamente el riesgo está presente en toda actividad humana, pero el acaecimiento de cualquier situación que afecte la salud o la capacidad de trabajo de una persona, puede tener origen en la conducta descuidada o negligente de su empleador, sin que ello signifique que, entonces, su responsabilidad desaparezca, porque precisamente tal conducta fue la que consagró el legislador.
>
> En ese orden, es claro que, además de lo que tiene adoctrinado la Corte, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo tácitamente impone al empleador diligencia y cumplimiento de las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional, como complemento del mandato del artículo 56 del mismo ordenamiento, mientras que, la protección que brinda el sistema de seguridad social en riesgos profesionales, atiende el riesgo creado a partir de la subordinación a que queda sometido el empleado, merced a la celebración de un contrato de trabajo.
>
> Piénsese no más en que si hay un accidente de trabajo, en el que no ha mediado culpa empresarial, ello solo da lugar al reconocimiento de las prestaciones económicas y en especie, a

> cargo de la aseguradora de riesgos profesionales; por ello, no es razonable que, ante un infortunio de igual talante, en el que la incuria del empleador haya sido factor determinante en su producción, la solución sea exactamente la misma. Ello implicaría, ni más ni menos, la impunidad de la falta de cuidado y diligencia que las reglas de derecho, y de convivencia imponen, no sólo en el ámbito de una comunidad laboral, sino de la sociedad en general.

Del mismo modo, en el pronunciamiento CSJ SL16364-2014, esta corporación señaló:

> En cuanto al segundo ítem de la impugnación contenida en el cargo, viene al caso decir que ninguna razón asiste a la recurrente en su alegación de ser apropiado que de la indemnización plena de perjuicios derivada de la culpa patronal se compense o descuente el valor de las prestaciones reconocidas al trabajador por el sistema de seguridad social, por razón de la ocurrencia del infortunio que afectó al trabajador, con el argumento de que la tasación del lucro futuro debe ir hasta cuando se reconozca la pensión de invalidez y no hasta la vida probable del trabajador o, como en este caso lo concluyó el Tribunal sin discusión alguna del trabajador, hasta «completar todo el ciclo productivo que se esperaba del actor al servicio de la demandada», por ser de elemental sentido que la dicha indemnización de perjuicios tiene su génesis en la conducta culposa del empleador, esto es, en el indebido comportamiento contractual laboral; en tanto que, las prestaciones de la seguridad social tienen su fuente en la ocurrencia objetiva de ciertos infortunios en el decurso de la actividad laboral, es decir, una y otras tienen una etiología distinta.
>
> De ese modo, no resulta jurídicamente atinado que el empleador pretenda cruzar el valor de las prestaciones económicas o asistenciales que dispensa el sistema de seguridad social por razón de la mera ocurrencia de las contingencias laborales, como lo es, entre otras, la pensión de invalidez, con los conceptos indemnizatorios, entre ellos el lucro cesante futuro, causados por su particular comportamiento culposo en la contingencia que afectó la vida o la salud del trabajador. (Subraya la Sala).
>
> [...] Entiende la Corporación que cuando la disposición en cita autoriza al patrono a descontar del monto de la indemnización "el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo", se refiere única y exclusivamente a las sumas que él haya pagado con anterioridad al trabajador con ocasión del accidente, pero no las prestaciones que haya reconocido el Instituto de Seguros Sociales por ese motivo, el cual no tiene por qué asumir el riesgo del daño que al

> trabajador le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya causación exista culpa suficientemente comprobada del patrono.

Ahora bien, dentro de la indemnización plena de perjuicios, se encuentra el lucro cesante, el cual conforme lo ha adoctrinado esta corporación corresponde al dinero que deja de percibirse por la ocurrencia del daño y comprende dos conceptos, esto es, el que se ha denominado consolidado o pasado, que corre, desde la terminación de la relación laboral y va hasta la fecha de la sentencia y, el segundo, que es el futuro y va desde el día en que se profiera el fallo hasta que se cumpla la expectativa de vida probable del accionante o su fallecimiento. (CSJ SL5154-2020).

De esta manera, cuando se habla de lucro cesante, debe distinguirse el pasado, esto es, el que se causa a partir de la terminación del vínculo laboral del trabajador y que va hasta la fecha del fallo, pues durante el término anterior, esto es, desde la fecha del accidente a la fecha de desvinculación, se impone entender, por no existir en el recurso extraordinario reclamación al respecto, que la empleadora cumplió sus obligaciones laborales con el trabajador y, por ende, no se generó esa clase de perjuicio durante su vigencia.

En este punto, cumple recordar lo expuesto en las sentencias CSJ SL4223-2022 y SL1670-2024, según las cuales:

> [...] en aquellos casos en los cuales el vínculo laboral subsiste con posterioridad al accidente o a la estructuración de la enfermedad, la Sala ha precisado que, en atención a que, para

> ser indemnizado un daño, el perjuicio que se reclama debe ser cierto, la subsistencia del vínculo laboral genera que el trabajador no haya tenido una mengua en sus ingresos, de modo que el lucro cesante pasado o consolidado no se materializa hasta tanto no se termine el contrato de trabajo o se haya emitido sentencia, lo que ocurra primero.

En la misma línea, la Sala también ha considerado la procedencia del reconocimiento del lucro cesante consolidado con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo y hasta la fecha de la providencia o el fallecimiento, lo primero que ocurra, aun cuando el trabajador esté devengando pensión de invalidez, como sucedió con José Orlando Betancur, quien obtuvo dicha prestación a cargo de la ARL de manera consecuencial al accidente de trabajo, puesto que la pensión reconocida por el sistema de riesgos laborales, no puede ser cruzada o descontada de la indemnización plena a cargo del empleador, tal y como quedó explicado previamente al analizar la compatibilidad de los beneficios prestacionales del sistema y la reparación integral por culpa patronal.

En el anterior contexto, a juicio de la Corte, el Tribunal erró al concluir que en este asunto no procedía la condena por concepto de lucro cesante pasado o consolidado, bajo el entendido que no dejó de recibir ingresos económicos y la finalización del contrato de trabajo fue concomitante con el reconocimiento de la pensión de invalidez, de ahí que se accede a casar parcialmente la providencia acusada, en cuanto no emitió condena al respecto.

Ahora bien, en cuanto al cálculo del lucro cesante

futuro, resultó igualmente errado tomar como base el monto del ingreso pensional que percibía el demandante y no el del último salario devengado, puesto que, como claramente ha entendido esta corporación, al no generarse el lucro cesante durante la vigencia del contrato pero si después de la terminación del mismo, el referente para la correspondiente liquidación es el salario devengado al momento del finiquito del vínculo laboral, aun cuando ya se encuentre percibiendo la pensión de invalidez del sistema.

Así, por solo dar un ejemplo, para la tasación del lucro cesante, como también del daño emergente, esta corte ha considerado *«las fórmulas matemáticas que ha aceptado la jurisprudencia y con fundamento en los criterios jurídicos que ha adoptado, teniendo en cuenta la edad del trabajador al momento del accidente, expectativa de vida del damnificado,* ***salario devengado****, entre otras variables»* como las adoptadas por la Sala de Casación Civil (CSJ SL, 4 jul. 2007, rad. 27501, SL, 24 jun. 2005, rad. 23643, SL, 30 jun. 2005, rad. 22656, SL695-2013, SL4570-2019 y SL440-2021, entre otras).

En efecto, como el salario «*está íntimamente vinculado con los dineros que el occiso recibía como contraprestación por sus actividades personales lucrativas y lícitas, cuando quiera que medie una relación laboral, la pauta que el juzgador ha de tener en cuenta para cuantificar ese rubro se deduce, por lo general sin mayor dificultad, del monto de los salarios que devengó el trabajador*» (CSJ SL695-2013).

No obstante, a pesar de haber incurrido el fallador de segunda instancia en error en cuanto al ingreso base para la tasación del lucro cesante futuro a favor del trabajador, no puede ignorar esta corporación que este resarcimiento no procede más allá de la fecha del fallecimiento de trabajador, como sucedió en el presente caso el 30 de octubre de 2023, es decir, durante el proceso judicial, por lo que la determinación del colegiado de conceder el lucro cesante futuro más allá de esta fecha resultó errada, puesto que ya no se presentaba una expectativa de vida.

Ahora, dicha situación no fue objeto de censura por la demandada, en consecuencia, no puede ser analizada en casación, pues de hacerlo se vulneraria el principio de congruencia, por tanto, aun cuando resultaría fundado el cargo segundo en lo referente al ingreso tomado como referente para el cálculo, no podría esta sala en sede de instancia incrementar el valor de la condena.

Ello es así, pues si bien se advierte que el Tribunal incurrió en un error al calcular el lucro cesante futuro tomando como base un ingreso equivocado, también otorgó la indemnización más allá de la fecha del fallecimiento del trabajador, lo que resulta jurídicamente improcedente, pues desaparece la expectativa de vida, sin embargo, esta última circunstancia no fue objeto de censura por la parte recurrente en el escrito de casación.

Por tanto, la Corte carece de competencia para modificar la sentencia en ese aspecto, ya que hacerlo

implicaría pronunciarse sobre un punto no cuestionado, con lo cual vulneraría el principio de congruencia y excedería los límites del recurso. En consecuencia, aun cuando el cargo segundo resulte fundado respecto del ingreso base, no es posible incrementar la condena ni eliminar el periodo del lucro cesante futuro, pues ello supondría introducir un debate ajeno a los cargos propuestos.

Luego entonces, el cargo no prospera en el aspecto arriba identificado, pero por las razones que se acaban de explicar.

Así las cosas, solo el cargo primero prospera y se casará parcialmente la sentencia.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

XV. SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, sirven las consideraciones vertidas en casación para determinar la procedencia de la condena por concepto de lucro cesante pasado o consolidado, el cual se calcula a partir de la terminación del contrato de trabajo que existió entre las partes hasta la fecha del fallecimiento, tomando como base el último salario devengado por el trabajador.

Lo anterior por cuanto, se itera, en aquellos casos en los cuales el vínculo laboral subsiste con posterioridad al

accidente o a la estructuración de la enfermedad, tal y como sucedió en el presente caso, donde el accidente tuvo lugar el 2 de febrero de 2014 y el contrato finalizó el 20 de noviembre de 2019, la Sala ha precisado que la subsistencia del vínculo laboral genera que el trabajador no haya tenido una mengua en sus ingresos, de modo que el lucro cesante pasado o consolidado no se materializa hasta tanto no se termine el contrato de trabajo o se haya emitido sentencia, lo que ocurra primero.

Así lo entendió en sentencia CSJ SL2845-2019, cuando señaló que el lucro cesante corresponde al ingreso económico que deja de percibir o se recibe en menor proporción a causa de la pérdida de capacidad laboral o fallecimiento del trabajador, en cuyo caso, el empleador está en la obligación de resarcir.

En consecuencia, se procede a liquidar el lucro cesante pasado o consolidado desde la fecha de terminación del contrato, 20 de noviembre de 2019, hasta la fecha del deceso, 30 de octubre de 2023, por cuanto a partir de ese momento cesó la posibilidad de generar ingresos; dicho de otro modo, el fallecimiento interrumpe definitivamente la expectativa de ingresos.

Para lo anterior, se toma como base el último salario devengado por el demandante, esto es, la suma de $1.603.673, monto que obtiene de la Resolución 242 de 22 de noviembre de 2019, mediante la cual se efectuó la liquidación final de las prestaciones sociales del trabajador

(f.os 355 a 358 Cuaderno Primera Instancia 1) y fue igualmente reportado como IBC en el certificado de aportes en línea (f.os 187 a 188 a 358 del c. de Primera Instancia 3).

De esta manera, el monto del lucro cesante consolidado asciende a $75.062.667,05, tal como se describe a continuación:

DATOS DEL CALCULO DE LUCRO CESANTE	
GENERO	MASCULINO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20/11/2019
SALARIO A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	$ 1.603.763,00
IPC INICIAL - FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	103,43
IPC INICIAL - FECHA DE FALLECIMIENTO	136,11
SALARIO ACTUALIZADO	$ 2.110.491,95
% DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL	60,00%
SALARIO BASE LIQUIDACIÓN	$ 1.266.295,17
FECHA DE FALLECIMIENTO	30/10/2023
No. MESES A LA FECHA DE FALLECIMIENTO	47,34

Calculo Lucro Cesante Consolidado Hasta la Fecha de Fallecimiento		
LCC =	$\frac{R*(1+i)^n-1}{i}$	**$ 67.446.393,00**
Donde:		
LLC =	Lucro Cesante Consolidado	
R =	Salario Base Liquidación	$ 1.266.295,17
i =	Interés Legal Mensual	0,5%
n =	Meses entre terminación contrato y fallecimimiento	47,34

ACTUALIZACIÓN LUCRO CESANTE DESDE LA FECHA DE FALLECIMIENTO HASTA EL 31/10/2025	
Lucro Cesante a la Fecha de Fallecimiento	$ 67.446.393,00
IPC Inicial - a la Fecha de Fallecimiento	136,11
IPC Final - al 31 de octubre de 2025	151,48
INDEXACIÓN LUCRO CESANTE CONSOLIDADO	**$ 7.616.274,05**

TOTAL → **$ 75.062.667,05**

LURO CESANTE CONSOLIDADO $ 67.446.393,00
ACTUALIZACIÓN LUCRO CESANTE CONSOLIDADO $ 7.616.274,05

En consecuencia, la Corte modificará el literal A del numeral tercero de la sentencia del colegiado, para adicionar en el literal d. la condena por concepto de lucro cesante consolidado o pasado en la suma de $75.062.667,05

XVI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **CASA PARCIALMENTE** la sentencia que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia profirió el 10 de diciembre de 2024, dentro del proceso ordinario laboral que **JOSÉ ORLANDO BETANCUR VILLA, ANGELA SOFÍA MONTOYA CATAÑO,** en nombre propio y del menor **J.J.J.J, JONATHAN ALEXIS BETANCUR MONTOYA, JESÚS ESTEBAN BETANCUR MONTOYA** y **ANA MARÍA BETANCUR MONTOYA** siguieron contra la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO SAN JOSÉ DE LA MARINILLA – ESP** y **LA PREVISORA S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,** quien también fue llamada en garantía, en cuanto no incluyó como condena el lucro cesante pasado o consolidado a favor del trabajador.

Costas de las instancias como se indicó en la parte motiva.

En **SEDE DE INSTANCIA**, se modifica el literal A del numeral tercero de la sentencia que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Antioquia profirió el 10 de diciembre de 2024, para adicionar en el literal d., la condena por concepto de lucro cesante consolidado o futuro en la suma de $75.062.667,05.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Presidenta de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Salvamento de voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

VÍCTOR JULIO USME PEREA

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 77BEEA0D6A6E7B2520346E7A03F5DF1586A48115D206646DB94D58A720B401E2
Documento generado en 2026-01-13